

1501680-70.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, 698g (seiscentos e noventa e oito gramas) de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionada em 330 (trezentos e trinta) invólucros de plástico; 281g (duzentos e oitenta e um gramas) de cocaína em pó, acondicionada em 579 (quinhentos e setenta e nove) invólucros de plástico; e 54g (cinquenta e quatro gramas) de crack, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

SENTENÇA

Processo nº:

1501680-70.2021.8.26.0628 - 2021/002538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA - CPF/CNPJ da Parte Passiva Seleccionada <<

Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

V I S T O S.

PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA, qualificado às fls. 10, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 16, §único, IV, da Lei nº 10.826/2003, pelos fatos assim narrados na inicial (fls. 64-65):

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 21h36min, na Rua Ilha Comprida, n.º 19, Jardim São Judas/Água Morna, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA, qualificado às fls. 10, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 698g (seiscentos e noventa e oito gramas) de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionada em 330 (trezentos e trinta) invólucros de plástico; 281g (duzentos e oitenta e um gramas) de cocaína em pó, acondicionada em 579 (quinhentos e setenta e nove) invólucros de plástico; e 54g (cinquenta e quatro gramas) de crack, substância derivada da cocaína, acondicionada em 770 (setecentos e setenta) invólucros de

plástico; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 22/24 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA, qualificado às fls. 10, portava arma de fogo consistente em um revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, bem

como cinco cartuchos, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.

Segundo apurado, guardas municipais foram acionados ao local dos fatos por transeuntes que noticiaram que um indivíduo trajando uma camiseta "da Argentina" estaria portando arma de fogo.

Em diligências, os agentes vislumbraram PAULO EDUARDO que, além de estar trajado de acordo com a informação repassada, demonstrou nervosismo a perceber a presença policial e tentou empreender fuga, todavia, foi perseguido e abordado após entrar em um barraco.

Em revista no local, foram localizadas 573 porções de cocaína, 325 de maconha e 770 de crack, um caderno contendo anotações sobre o tráfico de drogas e, no interior de uma gaveta, um revólver, calibre 38, da marca Taurus, com numeração suprimida. Além disso, com o denunciado, foram encontradas 6 porções de cocaína e 5 de maconha, além da quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro.

Indagado sobre os fatos, o denunciado admitiu a prática dos delitos (fls. 11).

Pela forma de acondicionamento das drogas, em porções individuais, bem como considerando as anotações sobre o tráfico dos entorpecentes e, notadamente, pelas circunstâncias da prisão, é certo que as substâncias se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Denúncia recebida em 31/08/2021 (fls. 66). Oferecida resposta à acusação (fls. 94/96).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 135-136).

A defesa, por sua vez, requereu a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão e da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls. 03/05, do auto de exibição e apreensão do revólver marca Taurus calibre .38, com numeração suprimida, e dos entorpecentes listados na denúncia (fls. 12/13), pelo laudo pericial da arma de fogo, atestando a capacidade para produzir disparos (fls. 74 e ss.) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 71/73), segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol vulgo "maconha", "Cocaína" e "Crack", substâncias listadas como entorpecentes na Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde.

A autoria, por sua vez, é certa.

Os guardas municipais Guilherme Coelho Gimenes e Michael André dos Santos declararam em juízo, em síntese, que estavam em atividade de patrulhamento ostensivo quando populares informaram que um indivíduo vestindo uma camisa da Argentina estava andando armado pelas adjacências. Ao adentrarem na Rua Ilha Comprida, visualizaram indivíduo com as características repassadas, que demonstrou nervosismo e empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, sendo posteriormente detido dentro de um barraco para onde correu. No local, encontraram drogas em um cômodo vazio, e a arma de fogo dentro de uma gaveta.

Tanto em sede policial quanto em juízo, o acusado admitiu os fatos narrados na inicial. Declarou que era seu dia de "trabalho" na loja e que praticava a traficância há três semanas, recebendo 15% dos rendimentos de suas vendas. Por fim, reiterou que a arma encontrada no local era de sua propriedade.

Assim, comprovadas de forma segura tanto a autoria quanto a materialidade, impõe-se a condenação.

Quanto à tipicidade, contudo, considerando que o revólver foi encontrado no mesmo local em que armazenados os entorpecentes e que, de acordo com o acusado, era utilizado na "segurança" das referidas drogas, tenho que a conduta se amolda ao

tipo do art. 33, c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e não ao tipo autônomo de porte de arma de fogo (IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva). Ressalto que apesar de populares terem afirmado aos policiais que o réu portava a arma de fogo em via pública, nenhuma prova foi produzida nesse sentido sob o crivo do contraditório.

Ainda, entendo cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), uma vez que o acusado é primário e não possui maus antecedentes (fls. 27-28 e 107-108) e nem há elementos concretos indicando que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Tenho que a redução deve ser estabelecida em grau médio de 1/2 (um meio), considerando a diversidade de drogas encontradas com o acusado (maconha, cocaína e crack), que denota certo profissionalismo em sua conduta.

Passo a fixação da pena.

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza dos entorpecentes não merece valoração negativa; contudo, a quantidade foi significativa (698 g de maconha, 281 g de cocaína e 54 g de crack). Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado não apresenta antecedentes criminais. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Presente uma circunstância judicial negativa (quantidade da droga), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa. A pena resta então reduzida ao mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atenção à Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicável a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, conforme já fundamentado. Assim, elevo a pena em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Em seguida, reduzo a pena em 1/2, em virtude do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, como já fundamentado, de modo que a pena se torna definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado não reincidente (art. 33, §2º, "c", do Código Penal) e condenado à pena inferior a 4 anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na denúncia para condenar PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, que considero insuficientes, no caso concreto, para a prevenção do delito, considerando a quantidade e a natureza da droga, a demonstrar a gravidade em concreto das circunstâncias delitivas (art. 44, III, do CP). Inviável também o sursis, pela quantidade de pena aplicada (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): réu permaneceu preso

durante a instrução. Entendo que nesse momento, tendo em vista a pena aplicada, não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva por esse processo, medida que seria mais gravosa do que o próprio regime de cumprimento da pena. Assim, REVOGO a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), necessárias a fim de evitar a reiteração delitiva, considerando o aparentemente acesso fácil do acusado à considerável quantidade de drogas:

- a) proibição de alterar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;
 - b) proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao Juízo o local onde poderá ser encontrado;
 - c) recolhimento domiciliar no período noturno, considerado das 22:00 horas até as 06:00 horas, bem como nos dias de folga (fins de semana e feriados), a contar das 22:00 horas do dia imediatamente anterior até as 06:00 da data subsequente.
- Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-se o acusado que deverá respeitar as medidas cautelares impostas, bem como que qualquer violação a estas poderá acarretar nova decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP.

Havendo necessidade, a presente decisão vale como alvará de soltura e mandado de intimação.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que o réu permanece preso desde 26/08/2021, período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Determino o perdimento em favor da União dos R\$ 60,00 em espécie apreendidos em posse do acusado (fl. 12), pois suficientemente demonstrada sua origem ilícita, eis que não houve comprovação de exercício de trabalho lícito pelo réu durante a instrução (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006).

A arma de fogo apreendida deverá ser encaminhada ao Comando do Exército (art. 25 da Lei 10.826/2003).

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro e do veículo apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

Observe-se a gratuidade processual devido à atuação da Defensoria Pública de São Paulo.

PRI.

Embu das Artes, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA